

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

פ/25/2505

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חלוקת הכנסות ממתחם הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9ב בפקודת העיריות, בסעיף 9ב, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(10) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), הכנסות מארנונה כללית, מהיטלי השבחה או מאחד או יותר מתשלומי החובה, שמקורן ממתחם המצוי בתחומה של רשות מקומית אחת, הגורם למפגעים סביבתיים ברשות מקומית אחרת אחת או יותר, יחולקו בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי המתחם לבין הרשות המקומית המושפעת מהמפגעים הסביבתיים כאמור על פי כללים שיקבע השר; בסעיף קטן זה, "מפגע סביבתי" – כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב–1992, ואולם, יראו מפגע סביבתי לעניין זה אף אם הוא אינו בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרישיון עסק או לכל היתר או רישיון אחר.

דברי הסבר

במקרים רבים, תושבים של יותר מרשות מקומית אחת נפגעים מהשלכות שליליות של מתחמים הנמצאים בשטח שיפוט של רשות אחרת, פגיעה שמתבטאת בזיהום שחוצה את הגבולות בין הרשויות ופוגע בתושבים של רשויות שכנות. אולם, רק רשות אחת שבתחום השיפוט שלה נמצא המתחם יוצאת נשכרת מתשלומי הארנונה עבור שטח המתחם. מצב זה יוצר אי שוויון בין הרשויות שחלקן ניזוקות בשעה שאחרות יוצאות נשכרות.

מטרת הצעת חוק זו לעשות צדק עם כלל הרשויות הנפגעות ממתחמים אלו ולהביא לשוויון ביניהן. כמו כן, מוצע לקבוע כי הכנסות הארנונה יחולקו בין כלל הרשויות הנפגעות על פי כללים שיקבע שר הפנים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2235), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/824), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/23/2154) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2822). הצעת החוק זהה לפ/24/2822 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

